

1500924-16.2022.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINTON LUIZ DA CRUZ SCAPOLAN

Réu Preso - Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

WELLINTON LUIZ DA CRUZ SCAPOLAN, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. Artigo 40, inciso V (entre Estados da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva - Foro de Boituva - 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença Processo nº 1500924-16.2022.8.26.0082 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500924-16.2022.8.26.0082

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINTON LUIZ DA CRUZ SCAPOLAN

Réu Preso - Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

WELLINTON LUIZ DA CRUZ SCAPOLAN, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. Artigo 40, inciso V (entre Estados da Federação), ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de junho de 2022, por volta das 18h20min, na Rodovia SP 280, Km 111, Pinhal, no município e comarca de Boituva, transportou entre Estados da Federação, para fins de tráfico, 27.210g (vinte e sete quilogramas e duzentos e dez gramas) de "maconha", acondicionados na forma de 55 tijolos (conforme auto de apreensão e exibição de f. 25, auto de constatação preliminar de f. 26/27 e laudo definitivo de entorpecente de f. 77/83), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto. Oferecida a denúncia (fls. 60/62) e regularmente notificado (fl. 106), o réu apresentou defesa preliminar, com rol de testemunhas (fls. 88/95). A denúncia foi recebida (fl. 120). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual, com

oitiva de duas testemunhas comuns e o interrogatório do réu (fl. 208).

Laudo de exame definitivo de entorpecente às fls. 77//83.

Em alegações finais por memoriais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos moldes da denúncia (fls. 298/310), enquanto a defesa requereu a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.3443/06 e da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto.

O réu não apresenta antecedentes criminais, consoante Folha de Antecedentes de fls. 73/75 e certidões de fl. 19 e 148.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo APFD de fl. 02, Boletim de Ocorrência nº CV1050-1/2022 (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão de fl. 09 e 25, fotografia de fl. 08, auto de constatação preliminar às fls. 26/27, laudo de exame definitivo de entorpecente às fls. 77/83, laudo de constatação provisória às fls. 110/119 e laudo em aparelho celular às fls. 127/133.

A autoria é inequívoca.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

O policial militar Alan David de Souza, disse em resumo, que na data dos fatos estava em operação na praça de pedágio e iriam fazer fiscalização de trânsito. Disse que decidiram abordar o veículo Fit preto porque não dava para ver o interior do veículo. Quando o motorista parou para pagar o pedágio sentiu grande cheiro de maconha e por isso decidiram realizar a abordagem do motorista e revista no veículo. Questionado, o réu confessou que transportava drogas. Disse que saiu da cidade de Umuarama no Paraná e carregou as drogas em Guaíra. Alegou que parou em Marília e fez um transbordo de parte da droga e seguia para Sorocaba para entregar as drogas que estavam no carro. Acrescentou que quando foi dada a ordem de abordagem o réu jogou o celular contra o painel do veículo na tentativa de quebrar o aparelho. O carro foi revistado e foi localizada cerca de 27kg de maconha, em mais de 50 tabletes. O veículo tinha placa dublê, isto é, os números que ostentavam não se relacionavam com o veículo, mas sim com outro carro. Não informou de quem era o veículo. Esclareceu ainda que o veículo estava calçado para receber maior peso. O réu foi conduzido para a delegacia.

O policial militar Antonio de Padua Silva, disse em resumo que estava na praça de pedágio para realizar operação de trânsito e observou que o veículo Fit exalava cheiro de maconha. Questionaram o motorista e ele confirmou que havia drogas no carro. Realizava a revista no carro foi localizado 58 tabletes de maconha. O réu disse que saiu de Umuarama no Paraná, carregou as drogas em Guaíra e entregou parte das drogas em Marília. Seguiria para Sorocaba para entregar as drogas que estava no carro. O réu não informou quanto ganharia para realizar o transporte da droga.

Interrogado, o réu WELLINTON LUIZ DA CRUZ SCAPOLAN confessou a prática do delito. Disse que tinha uma dívida com pessoa conhecida por "Pequeno" e aceitou a proposta de transportar a droga de Guaíra no Paraná para Sorocaba em troca de abater a dívida. Disse que "Pequeno" entregou o carro com as drogas e que ele receberia uma mensagem na rede social com a localização de onde deveria entregar a droga na cidade de Sorocaba. Disse que quando passou na praça de pedágio um policial o abordou, entrou no carro e sentou no banco do passageiro. Questionou sobre as drogas, inicialmente o interrogando negou que tivesse drogas e o policial determinou que ele conduzisse o carro e parasse perto de uma viatura, onde estavam os dois policiais que foram ouvidos. Disse que nessa hora jogou o seu celular contra o painel. Alegou que tinha dívidas com "Pequeno" em razão de um carro que havia comprado dele e perdeu o veículo em uma operação policial. Disse que a dívida era de R\$8.000,00. Alegou que não entregou nenhuma droga em Marília, mas que disse que havia entregue porque os policiais ficaram pressionando-o. Disse que na verdade

somente dormiu em Marília. Recebeu o carro de "Pequeno".

O quadro probatório aponta que a prova testemunhal é o que o basta, pois os agentes públicos mostram-se coerentes e seguros em seus depoimentos, em harmonia com a prova inquisitória, e, com efeito, não há motivo para desmerecer suas palavras, corroborando os elementos informativos de inquérito policial.

Ademais, os referidos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade na execução de seus trabalhos, ressalvada prova em contrário, que não houve nos autos, pois não há demonstração de sentimento ou interesse pessoal em prejudicar o réu.

Eventuais contradições são circunstanciais, inerentes à natureza humana, e não afastam a materialidade e autoria do delito em análise. Por oportuno, cabe trazer as palavras do Desembargador Pinheiro Franco, no voto proferido nos autos de apelação 990.09.210616- 3, Quinta Câmara Criminal: "é sabido que apenas policiais costumam depor contra agentes de delitos, haja vista que, por medo de represálias, geralmente civis não se arriscam a prestar depoimento. E exigir a presença de testemunha civil no ato de prisão equivale a criar barreira intransponível à condenação de criminosos. E barreira não prevista em lei".

Além do que, no caso concreto, os Policiais Militares foram incisivos ao afirmarem que patrulhavam pela praça do pedágio da Rodovia Castelo Branco, quando realizaram a abordagem do veículo conduzido pelo acusado e ao se aproximar já notaram o forte cheiro característico de "maconha" e ao questionarem o motorista sobre a carga que transportava e o trajeto de viagem, o acusado confessou que transportava os entorpecentes que seriam entregues ao destino final em Sorocaba, sendo que receberia a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo serviço. Em relação ao veículo, ostentava placa FBN6H94, divergente daquela que constava no documento, ou seja, EYH9J31.

O réu confessou que transportava os entorpecentes à cidade de São Paulo e que receberia a quantia de R\$8.000,00, abatendo de dívida.

Resta analisar a finalidade das drogas.

A quantidade, ou seja, 27.210g (vinte e sete quilogramas e duzentos e dez gramas) de "maconha", acondicionados na forma de 55 tijolos (conforme auto de apreensão e exibição de f. 25, auto de constatação preliminar de f. 26/27 e laudo definitivo de entorpecente de f. 77/83), demonstram a finalidade mercantil e para tanto o réu mantinha as drogas em depósito.

Nítida se faz a ação do acusado em manter em depósito a substância inebriante para entrega a consumo a terceiros.

Importante se consignar que há prova de que o réu estava na posse dessas drogas, contudo, nenhuma outra prova foi produzida no sentido de demonstrar qual seria o papel do réu quanto àquelas drogas, se somente guarda ou se exercia o comércio. Nenhum elemento foi produzido nos autos, mas tão somente a posse da droga com o réu, servindo de "mula" ou transportador.

Portanto, a condenação é de rigor, pelo delito de tráfico de entorpecentes, nos termos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, em especial a quantidade de droga apreendida, isto é a quantia de mais de 27 quilos de maconha, entendo adequada a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta dias-multa).

Justifico a majoração da pena base com a aplicação do Tema 712 do STF: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena." A significativa quantidade de drogas que o réu mantinha em depósito, autoriza a majoração.

Na segunda fase, diante da confissão, e a valoração como prova, reduzo a sanção penal em 1/6, voltando a pena ao patamar básico de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, inicialmente presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, já que se trata de tráfico entre estados diversos da federação, majoro a

pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses. Outrossim, é o caso de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e presentes os pressupostos afirmativos e ausentes os negativos, diminuo a sanção em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 11 meses de reclusão e 183 dias-multa, tornando-a definitiva. Não há nos autos nenhum elemento que justifique que o réu faça parte de organização criminosa, portanto, não identifico nenhum motivo para afastar a aplicação do parágrafo quarto do artigo 33 da lei em questão. A quantidade de drogas já foi utilizada na fase anterior. Também não há nenhum motivo para diminuir a pena em percentual diverso.

O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, posto que não é reincidente em crime doloso, o crime não é praticado com violência ou grave ameaça e, no caso do tráfico, a vedação de conversão foi julgada inconstitucional (HC 97.256/RS) e, ainda, o fato de que a substituição se mostra suficiente e a medida é recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A restritiva de direitos consiste no cumprimento de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal. A multa, por sua vez, consiste no pagamento de 10 dias-multa.

São parcas as informações acerca da situação financeira do réu, por isso, arbitro o valor do dia-multa no seu mínimo legal, calculado sobre o salário mínimo da data dos fatos e atualizado até o dia do efetivo pagamento.

Em caso de descumprimento fixo regime inicial aberto.

Finalmente, deixo registrado que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência majoritária do STF, tal como decidido no HC 204.936, de 06.08.2021, de relatoria do Min. Fachin, quanto à processo que tramitou nesta vara sob número 1500906-67.2019.8.26.0286, onde foi decidido:

"Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 670.518/SP - eDOC 7):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO JUSTIFICADO. CONDIÇÃO DE MERO TRANSPORTADOR DE DROGA NÃO CONFIGURADA. CONCLUSÃO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA NÃO EMBASADA SOMENTE NA VULTOSA APREENSÃO DE ENTORPECENTES, MAS EM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONJUNTURA QUE PERMITE AFERIR O PROFUNDO GRAU DE ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A CRIMINALIDADE ORGANIZADA E SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Juiz de primeiro grau – no que fora ratificado pelo Tribunal estadual –, ao concluir que o Agente não era apenas mula, declinou elementos idôneos e concretos indicadores de que o grau de envolvimento com o esquema criminoso era mais profundo que o alegado nas razões defensivas, tanto devido à circunstância de que lhe foi confiado o transporte de grande quantidade de droga, de elevadíssimo valor econômico, quanto pela transferência, a ele, da titularidade do caminhão em que o entorpecente era transportado. 2. Ao refutar o reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie, a Jurisdição local não se limitou a referir-se tão somente à apreensão de grande quantidade de droga, motivo pelo qual não há ofensa às premissas fixadas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento, em 09/06/2021, do REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (acórdão pendente de publicação). 3. Não há como afastar a acentuada responsabilidade do Recorrente na apreensão da droga. Excluída a incidência do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 de forma válida, reavaliar o entendimento da Jurisdição local demandaria aprofundado reexame probatório, o que é vedado nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(...)

O posicionamento das instâncias ordinárias não se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que "para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais." (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).

Desse modo, o afastamento do redutor deveria lastrear-se em elementos que comprovassem que o paciente não preenche os requisitos legais para a concessão da referida benesse. Todavia, o julgador apenas faz ilação a meros indícios (relativos à expressiva quantidade de droga apreendida e ao significativo valor que receberia pelo transporte) para inferir que o paciente se dedica a atividades criminosas.

Segundo o entendimento do STF, “[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lwadowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). (...) ”

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu WELLINTON LUIZ DA CRUZ SCAPOLAN, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, mais o pagamento de 183 dias multa, por infração ao artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, com regime inicial aberto e a pena substituída na forma acima.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Defiro recurso em liberdade.

Reconheço incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, por violar os princípios da individualização da pena e do juiz natural e deixo de aplicar neste momento a detração. A Lei das Execuções Penais é especial e deve ser observada. Em cumprimento aos seus ditames, o Juiz Natural da causa é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Determino o perdimento definitivo em favor da União, do aparelho celular, do veículo utilizados no delito, bem como dos valores e do aparelho celular apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e 25.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Boituva, 12 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA